

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 597/2530

พนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางจรัส แก้วทนต์

โจทก์

นายสมหมายหรือมัด เมื่อน้ำพราย กับ
พวก

จำเลย

นายครั้นหรือเทิง เมื่อน้ำพราย จำเลยที่

3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 3 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ขอถือหลักทรัพย์เดิมที่ยื่นไว้ในระหว่างอุทธรณ์เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางจรัส แก้วทนต์ ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์
ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288, 289, 340 และจำเลยที่ 1 ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี การกระทำ
ของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามมาตรา 289 ซึ่งเป็นบท
หนัก ให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสาม ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา (อันดับ 146)

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 140,139 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ดีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 127)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยจำเลยที่ 3 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยจำเลยที่ 3 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(เสียม ทวีชัยการ-ยนต์ พิรวินิจ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ